

Ordnungsbehördliche Verordnung

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen im Gebiet der Gemeinde Seddiner See (Gemeindeordnung)

Aufgrund der §§ 24 und 26 Abs. 1 und 3 und § 30 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.September 1996 (GVBl. I S. 266) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.10.2018 (GVBl. I 18 Nr.22) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in Ihrer Sitzung am 03.05.2022 mit Beschluss- Nr. 10/Mai/2022 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Verkehrsflächen

§ 2 Öffentliche Anlagen

§ 3 Allgemeine Verhaltenspflicht

§ 4 Schutz der Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen

§ 5 Sicherung des Verkehrsraums

§ 6 Tierhaltung

§ 7 Hausnummern, Briefkästen und Anbringen von Schildern

§ 8 Verschmutzungsverbot

§ 9 Verschmutzung durch landwirtschaftliche oder bauliche Arbeiten

§ 10 Lärmschutz

§ 11 offenes Feuer

§ 12 Ausnahmen und Erlaubnisse

§ 13 Ordnungswidrigkeiten

§ 14 Inkrafttreten

§ 1 Verkehrsflächen

Als Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung gelten alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse.

Dazu gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Wege, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Parkplätze, Bushaltestellen und -buchten, Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen sowie Treppen und Rampen vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind.

§ 2 Öffentliche Anlagen

Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse, alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen Flächen, Gebäude öffentlicher Behörden, Denkmäler, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kommunikations-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz, Sperr- und Baustelleneinrichtungen, Fernsprecheinrichtungen, Ein- und Aufbauten der Verkehrsflächen, insbesondere Hinweiszeichen, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Lichtzeichenanlagen, Straßenbäume sowie Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Friedhöfe, Ufer und Böschungen von Gewässern, Ruhe- und Rastbänke.

§ 3 Allgemeine Verhaltenspflicht

Auf Verkehrsflächen und in öffentlichen Anlagen hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als den Umständen vermeidbar behindert oder belastigt werden. Das Gemeindemobiliar auf Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen ist pfleglich und schonend zu behandeln.

§ 4 Schutz der Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen

(1) Es ist untersagt, Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen anders als bestimmungsgemäß zu benutzen, insbesondere ihre Gebrauchsfähigkeit zu beeinträchtigen oder auf Verkehrsflächen oder in öffentlichen Anlagen ohne Genehmigung der zuständigen Behörde zu lagern oder zu übernachten.

(2) Die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten ohne Erlaubnis, ist in den öffentlichen Anlagen verboten.

(3) Es ist untersagt, in den öffentlichen Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Gemeindemobiliar unter anderem Bänke, Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Beleuchtungseinrichtungen, Papierkörbe, Tütenspender, Fahrradständer, Straßen- und Hinweisschilder zu versetzen, zu beschädigen, zu beschmutzen, zu bemalen, zu bekleben oder anders als bestimmungsgemäß zu nutzen.

(4) Das unbefugte Aufstellen oder Anbringen von Werbeträgern an öffentlichen Anlagen, das Anbringen von Plakaten oder schriftlichen Mitteilungen an Bäumen, an Einrichtungen im Bereich von Verkehrsflächen oder öffentlichen Anlagen sowie an Einfriedungen oder Hauswänden, die an Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen grenzen, ist verboten.

(5) Das Befahren, Abstellen und Parken auf öffentlichen Anlagen und Grünflächen ist untersagt, ausgenommen das Befahren mit Rollstühlen und Kinderwagen. Anlagen dürfen nur so benutzt werden, wie es der Natur der Anlagen und ihrer Zweckbestimmung entspricht. Insbesondere sind Altersbeschränkungen und Öffnungszeiten auf Kinderspielplätzen und Bolzplätzen einzuhalten.

(6) Parkplätze sind zweckentsprechend zu nutzen. Auf Parkplätzen ohne Parkflächenmarkierung ist platzsparend zu parken. Nicht zugelassene Fahrzeuge sind unverzüglich aus öffentlichem Verkehrsraum zu entfernen.

(7) Das Zelten (auch Zelte ohne Boden) und Nächtigen ist nur auf den dafür vorgesehenen Campingplätzen erlaubt.

(8) Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dachentwässerungen dürfen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern sind auf eigenem Grundstück zu versickern.

§ 5 Sicherung des Verkehrsraums

(1) Gegenstände dürfen in Straßen und öffentlichen Anlagen nur so angebracht, aufgestellt und ausgehängt werden, dass Personen weder behindert noch Sachen beschädigt werden.

(2) Einfriedungen vor Grundstücken an der Straßenfront müssen so hergestellt und unterhalten werden, dass sie die Verkehrsteilnehmer nicht gefährden oder behindern.

(3) Bäume, Fahnen, Antennen und ähnliche Gegenstände, die an der Straßenseite von Gebäuden angebracht sind, dürfen mit Leitungsdrähten und Straßenbeleuchtungskörpern nicht in Berührung kommen.

(4) straßenwärts gelegene Kellerluken, Brunnen, Gruben, Kellerschächte und ähnliche Öffnungen müssen mit festen Deckeln oder Türen und Ähnlichem verschlossen sein, die so beschaffen und befestigt sind, dass sie von Unbefugten nicht geöffnet werden können oder eine Stolpergefahr darstellen.

(5) Bäume und Sträucher, die über der Baufluchtlinie hinaus in den Verkehrsraum hineinragen, müssen über Gehwegen eine lichte Höhe von 3 Metern über Fahrbahnen von 4,50 Metern, freilassen. Anpflanzungen an Straßenkreuzungen und in Straßenkurven sind entweder durchsichtig oder so niedrig zu halten, dass durch sie die Übersicht über den Verkehr nicht behindert wird.

§ 6 Tierhaltung

(1) Wer auf Verkehrsflächen oder öffentlichen Anlagen Tiere (z. B. Hunde, Pferde usw.) mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Beschädigungen und Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Zur Beseitigung von Tierkot hat der Führer eines Tieres einen geeigneten Behälter/Tüte jederzeit mitzuführen. Dieser/diese ist auf Verlangen vorzuzeigen. Benutzte Tüten sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Auf Kinderspiel- und Bolzplätzen und an Liegewiesen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, wie z.B. die Hundehalter – Verordnung des Landes Brandenburg und das Landeswaldgesetz, Naturschutzgesetz des Landes Brandenburg oder privatrechtliche Vorschriften bleiben von dieser Vorschrift unberührt.

(2) Hunde dürfen auf Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen nur von aufsichtsfähigen Personen an einer reißfesten Leine geführt werden. Bissigen oder böartigen Hunden ist ein sicherer Maulkorb anzulegen und sie sind an einer höchstens 2 m langen reißfesten Leine zu führen.

(3) An den Eingängen von eingefriedeten Grundstücken, auf denen Hunde frei umherlaufen, ist durch ein gut leserliches Schild darauf hinzuweisen.

(4) Hunde unterliegen der allgemeinen Anzeigepflicht nach Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg und der Hundesteuersatzung der Gemeinde Seddiner See bei der Gemeindeverwaltung Seddiner See und haben die Steuermarke stets sichtbar zu tragen.

§ 7 Hausnummer, Briefkästen, Namensanbringung und Anbringen von Schildern

(1) Der Eigentümer oder der ihm gleichgestellte Rechtsinhaber hat dafür zu sorgen, dass auf eigene Kosten an jedem bebauten Grundstück die von der Gemeinde Seddiner See festgesetzte Hausnummer angebracht ist.

(2) Die Hausnummern sind von der Straße aus gut sichtbar unmittelbar neben dem Haupteingang anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes anzubringen. Ist die Sicht auf die Hausnummer durch eine Einfriedung oder dergleichen verdeckt, so ist die Hausnummer an der Einfriedung neben dem Eingang zu befestigen bzw. separat anzubringen.

(3) Jedes bebaute Grundstück ist mit einem zugänglichen handelsüblichen Briefkasten und die dazugehörige Namensanbringung auszustatten.

(4) Jeder Grundstückseigentümer hat das Anbringen und die Veränderung von Verkehrsschildern und Hinweisschildern vor seinem Grundstück, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich sind zu dulden.

§ 8 Verschmutzungsverbot

(1) Es ist untersagt, Verkehrsflächen und öffentliche Anlagen anders als bestimmungsgemäß zu benutzen, insbesondere ihre Gebrauchsfähigkeit zu beeinträchtigen

Jede Handlung (Tun oder Unterlassen), die geeignet ist, die Verkehrsflächen oder öffentlichen Anlagen zu verschmutzen, ist untersagt.

Insbesondere ist untersagt:

- a) das Wegwerfen von Gegenständen (z.B. von Zigaretten, Papiertaschentüchern, Kaugummis u.ä.),
- b) das Wegkippen von Flüssigkeiten (z.B. Wischwasser, Öle, Lebensmittelreste u.ä.),
- c) das Zurücklassen von Gegenständen (z.B. Unrat, Geäst, Gehölze, Asche, Schrott, Sperrmüll, Bauschutt, Grobmüll, Textilien, Lebensmitteln, Papier, Glas oder sonstiger Verpackungsmaterialien) sowie scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen,
- d) Haushaltsmüll und Grünabfälle in Abfallbehälter zu füllen, die auf Verkehrsflächen oder in öffentlichen Anlagen aufgestellt sind oder auf und neben Recyclingbehältern abzulagern.
- e) das Herausstellen von zur Abholung angemeldeten Sperrmüll, Schrott und Elektrogeräten hat frühestens einen Tag vor Abholung zu erfolgen. Die für die Sperrgutabfuhr bereit gestellten Gegenstände sind so zu verpacken, dass eine Behinderung des Verkehrs und eine Verunreinigung der Straße ausgeschlossen ist. Nicht von der Sperrgutabfuhr mitgenommene Gegenstände müssen umgehend, spätestens jedoch zum Einbruch der Dunkelheit, von der Straße entfernt werden.

(2) Das Waschen von Fahrzeugen auf Verkehrsflächen oder in öffentlichen Anlagen ist verboten mit Ausnahme der Reinigung von Scheiben, Rückspiegeln, Scheinwerfern oder des Kennzeichens eines Fahrzeuges mit Klarwasser ohne Reinigungszusatz.

(3) Hat jemand Verkehrsflächen oder öffentlichen Anlagen - auch in Ausübung eines Rechtes oder einer Befugnis - verunreinigt, so muss er unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen.

(4) Wer Waren zum sofortigen Verzehr anbietet, hat Abfallbehälter aufzustellen und regelmäßig zu entleeren sowie darüber hinaus im Umkreis von 15 m Umfeld und Boden gründlich zu säubern.

§ 9 Verschmutzung durch land-, forstwirtschaftliche oder bauliche Arbeiten

(1) Vor der Auffahrt auf eine Straße sind Fahrzeuge so zu reinigen, dass die Straße nicht mehr als unvermeidbar verschmutzt werden kann.

(2) Verboten ist das Wenden von Pflügen, Pferdegespannen und Traktoren auf öffentlichen Verkehrsflächen bei der Feldbestellung.

(3) Die zum Transport von Jauche, Dünger, Baumaterial oder sonstigen verwendeten Geräte müssen so beschaffen sein und verschlossen werden, dass eine Verunreinigung der öffentlichen Verkehrsflächen ausgeschlossen ist.

§ 10 Lärmschutz

Von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr sind Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind (§ 10 (1) und § 11 (1) Landesimmissionsschutzgesetz).

Die Sonntage und die gesetzlich anerkannten Feiertage sind Tage der allgemeinen Arbeitsruhe (§ 3 Gesetz über Sonn- und Feiertage FTG).

§ 11 offenes Feuer

Offenes Feuer, sowie jede Tätigkeit, die die Gefahr eines sich entfachenden Feuers in sich birgt, ist grundsätzlich auf Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen verboten. Gleiches gilt für das Grillen in den in §§ 1 und 2 genannten Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen.

Soweit höherrangiges Recht dem nicht entgegensteht, können Ausnahmegenehmigungen mit Auflagen durch den Bürgermeister der Gemeinde Seddiner See erteilt werden.

Soweit eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, darf nur das Verbrennen von trockenem und naturbelassenem Holz (z. B. stückiges Scheitholz, Äste und Reisig, Zapfen, Holzbriketts) erfolgen.

Die Abstandsmaße zum Wald sind gemäß Landeswaldgesetz Brandenburg einzuhalten.

Danach ist im Wald oder in einem Abstand von weniger als 50 Meter vom Waldrand das Anzünden oder Unterhalten eines Feuers verboten. Nutzungsberechtigte auf ihren Grundstücken haben einen Abstand zum Wald von mindestens 30 Meter einzuhalten.

Die Feuerstelle muss auf einen Durchmesser von 1m begrenzt bleiben und muss bis zum vollständigen Erlöschen der Glut beaufsichtigt werden. Ferner muss sichergestellt werden, dass angrenzende Gebäudeteile und Materialien sich nicht entzünden können. Es ist außerdem sicherzustellen, dass das Feuer / Glut sofort gelöscht werden kann. Hierzu ist eine ausreichende Menge an Löschmittel griffbereit bereitzustellen.

Bei starken Winden, bei stärkerer Rauchentwicklung sowie bei Belästigung von Anwohnern ist das Feuer / Glut sofort abzulöschen. Den Anweisungen der Ordnungskräfte sowie der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

Ein generelles Verbrennungsverbot gilt ab Waldbrandgefahrenstufe 4.

Ebenso generelles Verbrennungsverbot gilt für wasserhaltige Grünmaterialien, behandelte Holzreste, Möbelteile, Kunststoffe aller Art, sonstige Abfälle und Müll.

§ 12 Ausnahmen und Erlaubnisse

(1) Ausnahmen von Vorschriften dieser Verordnung kann der Bürgermeister der Gemeinde Seddiner See in begründeten Fällen genehmigen.

(2) Erlaubnisse im Sinne dieser Verordnung sind bei der örtlichen Ordnungsbehörde schriftlich zu beantragen.

(3) Soweit einzelne Maßnahmen oder Veranstaltungen nach gesetzlicher Vorschrift auch der Genehmigung oder Erlaubnis anderer Behörden bedürfen, ist außerdem deren Zustimmung eigenständig einzuholen.

§ 13 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, entgegen

- a) § 4 (1) Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen anders als bestimmungsgemäß benutzt, insbesondere ihre Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt in Anlagen oder auf Verkehrsflächen ohne Genehmigung lagert oder übernachtet
- b) § 4 (2) gewerbliche Tätigkeiten ausübt
- c) § 4 (3) Gemeindemobiliar versetzt, beschädigt, beschmutzt, bemalt, beklebt oder anders als bestimmungsgemäß nutzt,
- d) § 4 (4) unbefugt Werbeträger anbringt oder aufstellt
- d) § 4 (5) Kraftfahrzeuge auf und in öffentlichen Anlagen und Grünflächen befährt, abstellt oder parkt
- e) § 4 (6) nicht zugelassene Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abstellt
- f) § 4 (8) Niederschlagswasser außerhalb des eigenen Grundstücks versickern lässt
- g) § 5 die Sicherheit des öffentlichen Verkehrsraums verletzt
- h) § 6 (1) Satz 1 und 2 Verunreinigungen nicht unverzüglich beseitigt, keinen geeigneten Behälter/Tüte mitführt oder diese nicht vorzeigt,
- i) § 6 (1) Satz 4 Tiere auf Kinderspielplätzen oder Bolzplätzen oder Badestellen mitführt,
- j) § 6 (2) Hunde ohne Leine mit sich führt
- k) § 7 die Bestimmungen der Hausnummerierung, Briefkästen und Namensanbringung missachtet
- l) § 8 (1) a) Gegenstände wegwirft,
- m) § 8 (1) b) Flüssigkeiten wegkippt,
- n) § 8 (1) c) Gegenstände zurücklässt,
- o) § 8 (1) d), e) Haushaltsmüll in Abfallbehälter füllt, die auf Verkehrsflächen oder in öffentlichen Anlagen aufgestellt sind oder auf und neben Recyclingbehälter ablagert, mehr als einen Tag vor Abholung den angemeldeten Sperrmüll, Schrott und Elektrogeräte auf Verkehrsflächen abstellt oder ablegt, nicht abgeholte Gegenstände liegenlässt oder den Verkehr behindert,
- p) § 8 (2) Fahrzeuge auf Verkehrsflächen und Anlagen wäscht,
- q) § 10 die Nachtruhe oder Sonn- und Feiertagsruhe stört,
- r) § 11 der Vorschriften ein offenes Feuer anzündet oder grillt

Verstöße gegen Vorschriften dieser Verordnung können mit Geldbuße bis 1.000 € nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. August 2007 (BGBl. I S. 1786) geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind

§ 14 Inkrafttreten

- (1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Gemeinde Seddiner See vom 17.10.2006 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Ausfertigung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen im Gebiet der Gemeinde Seddiner See, welche die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See am 03.05.2022 beschlossen hat, wird der Kommunalaufsicht angezeigt und im Amtsblatt der Gemeinde Seddiner See Ausgabe 06/2022 am 25.05.2022 öffentlich bekannt gegeben.

Seddiner See, den 03.Mai 2022

Carina Simmes
Bürgermeisterin